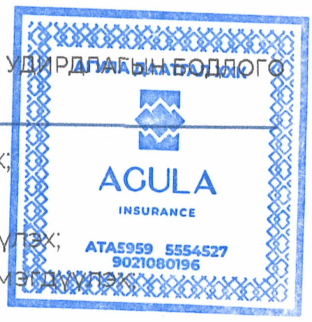


12.2.3 Бизнесийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах;
12.2.4 Зайлшгүй байх хөрөнгийн ачааллыг бууруулах;
12.2.5 Андеррайтингийн үйл ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлэх;
12.2.6 Багцын эрсдэлийн диверсификаци хийх боломжийг нэмэгдүүлэх;
12.2.7 Санхүүгийн чадавхийг хамгаалах;

12.3 Давхар даатгалын гэрээгээр даатгагчийн даатгуулагчаас хүлээж авсан эрсдэлд хамаарах лайн дээр дотоод эрсдэлийн үнэлгээний загварт суурилсан даатгагчийн өөртөө хүлээх хэмжээнээс давсан эрсдэл, гэрээний нөхцөлүүдийг хамгаалуулна.
12.4 Давхар даатгал болон даатгалын гэрээнүүдийн хасалтанд байгаа нөхцөлөөр даатгалын тохиолдол бий болсон даатгуулагчийн эрсдэлийг Ex-Gratia нөхцөл бүхий журмаар зохицуулах ба ТУЗ-н дэргэдэх Эрсдэлийн хороогоор хэлэлцүүлж, ТУЗ-өөр шийдвэрлүүлнэ.
12.5 Даатгагч өөрсдийн хөгжүүлсэн дотоод эрсдэлийн үнэлгээний загварт суурилан хувь оролцооны хэтэрсэн хэсгийг давсан, эрсдэл бүрээрх, тохиолдол бүрээрх нөхцөлийг тодорхойлсны үндсэн дээр оновчтой давхар даатгалын төрлийг сонгоно.
12.6 Дотоод үнэлгээний эрсдэлийн загварт стресс үйл явдал, гамшгийн хувилбарууд, компанийг хүндрэлд хүргэж болзошгүй шинжилгээнүүдийг зайлшгүй хамруулна.
12.7 Даатгагч давхар даатгалын түншээ сонгох, давхар даатгалд хамрагдах эсэхээ давхар даатгалын зуучлагч байгууллагаар шийдүүлж байгаа тохиолдолд тэдний зөвлөгөө үндэслэлтэй эсэхийг давхар шалгаж, баталгаажуулсан байна.
12.8 Давхар даатгалын компаниас олгосон нөхөн төлбөр, даатгалын тохиолдлыг нягталж шийдвэрлэсэн хугацаа, эргэлзээтэй өр төлбөрүүд, давхар даатгалын хасалт, буцаалт болон энэхүү бодлогын 12.2 заалтад тусгасан давхар даатгалын хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан эсэхийг жилд нэг удаа дүгнэнэ.

АРВАН ГУРАВ. НӨӨЦ САН

13.1 Нөөц сан нь даатгуулагчтай байгуулсан даатгалын гэрээнээс үүсэх хариуцлагыг бүрэн хангахуйц хэмжээнд байлгах тасралтгүй үйл ажиллагаа байна.
13.2 Даатгагчийн байгуулах даатгалын нөөц сан нь даатгалын хураамжийн нөөц болон даатгалын нэхэмжлэлийн нөөцөөс бүрдэнэ.
13.3 Даатгалын хураамжийн нөөцөд орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц, учирч болзошгүй хохирлын нөөц хамаарагдана.
13.4 Даатгалын нэхэмжлэлийн нөөцөд учирсан боловч мэдэгдээгүй хохирлын нөөц, мэдсэн боловч төлөөгүй хохирлын нөөц хамаарагдана.
13.5 Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, харилцагчийн өмнө даатгалын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангах зорилгоор нөөц сан байгуулах ба үүнд дараах шаардлага тавигдана.
13.5.1 Даатгалын нөөц сан байгуулах суурь зарчмыг тогтоох;
13.5.2 Нөхөн төлбөр гарах магадлалын тархалтыг тооцоолох;
13.5.3 Даатгалын гэрээнүүдийн эрсдэлийн шинж чанарыг үнэлэх;
13.5.4 Тооцоололд ашиглах тоон өгөгдлийн бодитой, бүрэн гүйцэт, найдвартай байдлыг шалгах, хангах;
13.5.5 Нөхөн төлбөрийн огноогоор боловсруулалт хийж хохирлын хөгжлийн гурвалжинг (development triangle) улирал бүр байгуулах;
13.5.6 Нөөц сан байгуулахад шаардлагатай өнгөрсөн үеийн тоон мэдээллийг ашиглах;
13.5.7 Даатгалын хугацаа, даатгалын хураамж болон нөхөн төлбөр төлөх хугацааг нягтлах, шалгах;
13.5.8 Даатгуулагчидтай болон давхар даатгагчид даатгуулсан даатгалын гэрээний бүртгэлийг нягтлах;

13.5.9 Нөөц сангийн тооцоололд шаардлагатай бол салбарын дундаж үзүүлэлтүүдийг харгалзаж үзэх;

13.5.10 Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтын шаардлагыг хангах;

13.6 Нөөц сангийн тооцоололд бизнесийн орчны шууд болон шууд бус нөлөөллийг агуулах мэдрэмтгий байдал, сценарь болон стресс тестийн хувилбаруудыг тогтмол хийнэ.

13.7 Улирал бүр нөөц сангийн хүрэлцээт байдалд хяналт тавьж ажиллана. Тооцоололд олон жилийн өгөгдөл ашигласан эсхүл актуарч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд ТУЗ-н дэргэдэх Эрсдэлийн хороогоор хэлэлцүүлж, ТУЗ-өөр батлуулсаны дараа инфляцын тохируулга хийнэ.

АРВАН ДӨРӨВ. ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

14.1 Нийт даатгуулагчийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй бодит аюул тулгарч, нөөц сан хүрэлцэхгүй хүндрэлийг онцгой нөхцөл байдал гэж тодорхойлно.

14.2 Онцгой нөхцөл байдлын үед ТУЗ-н дэргэдэх Эрсдэлийн хороо богино давтамжтай, яаралтай хуралдаж, хүндрэлээс гарах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллах ажлын хэсгийг байгуулж, тэдгээрийн болон газар хэлтэс, салбар нэгжүүдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, хүндрэлийг даван туулах хүртэл шууд удирдлагаар хангаж, компанийг хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах ба ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулна.

14.2.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн;

14.2.2 Ерөнхий захирал;

14.2.3 Гүйцэтгэх захирал;

14.2.4 Байгууллагын бизнес хариуцсан захирал;

14.2.5 Цахим бизнес хариуцсан захирал;

14.2.6 Санхүүгийн хэлтсийн захирал;

14.2.7 Эрсдэл удирдлагын хэлтсийн захирал;

14.2.8 Нөхөн төлбөрийн хэлтсийн захирал;

14.2.9 Хүний нөөцийн хэлтсийн захирал;

14.2.10 Хуульч;

14.2.11 Актуарч.

14.3 Энэхүү бодлогын 14.2 заалттай холбоотой онцгой нөхцөл байдлын үед ажиллах ажлын хэсгийн эрх үүрэг 15.1-15.6 заалтаар зохицуулагдана.

14.4 Онцгой нөхцөл байдлын үргэлжлэх хугацааг 0-180 хоногт багтаан шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд хүнд нөхцөл байдал гэж үзэх ба ТУЗ-д хандаж, эцсийн шийдлийг олно.

14.5 Хүнд нөхцөл байдалд хүрэх хүртэл дараах арга хэмжээ авна.

14.5.1 Төсвийн зардлыг танаж, шаардлагагүй зардлын гарах урсгалыг хаах;

14.5.2 Даатгалын авлагыг 80 хувь болтол хөнгөлж, барагдуулах;

14.5.3 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай нөөц санг хэрэглэх зөвшөөрөл авах;

14.5.4 Компанид төвлөрсөн үнэт цааснуудыг борлуулах;

14.5.5 Харилцах, хадгаламжаа татах;

14.5.6 Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан зээл авах;

14.5.7 Үндсэн хөрөнгөө барьцаалан зээл авах;

14.5.8 Давхар даатгалын компанид байршуулсан даатгагдсан хөрөнгүүдийг хугацаанаас нь өмнө татах;

14.5.9 Даатгалын зарим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээ багцалж зарах;

14.6 Хувьцаа эзмшигчдэд хандсан дараах арга хэмжээг авна.

14.6.1 Шинээр давуу эрхийн болон энгийн хувьцаа гаргахыг санал болгох;



14.6.2 Хуримтлагдсан ашиг хувиарлахыг зогсоох;
14.6.3 Сар тутмын мөнгөн тэтгэмжийг зогсоох;
14.6.4 Хөрөнгө оруулагчдаас эх үүсвэр татах;
14.6.5 Хоёрдогч өглөгийн үндсэн өр төлөлтийг зогсоох;

АРВАН ТАВ. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

15.1 ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог эрхэлсэн үүрэгтэй ба ерөнхий бодлогын чиглэлийг хариуцна.
15.1.1 Эрсдэлийн удирдлагын бодлого болон хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийг батлах;
15.1.2 Даатгалын стратеги, зорилтууд нь компанийн эрхэм зорилго, үнэт зүйлстэй нийцэж байгааг шалгах;
15.1.3 Компанид эрсдэлийн зохистой засаглалын бүтцийг бүрдүүлэх;
15.1.4 Даатгалын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр дүнтэй байдалд дотоод аудитаас баталгаажуулалт авах замаар тогтолцооны хараа хяналтыг гүйцэтгэх;
15.2 Эрсдэлийн хороо нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан чиг үүргийн дагуу ба даатгалын эрсдэлийн удирдлагатай шууд хамаарал бүхий нэгжүүдийн үйл ажиллагааны дүрэм, журам, зааварт хяналт тавьж, зөвлөж ажиллах үүрэгтэй.
15.2.1 Эрсдэлийн хорооны ажиллах журам;
15.2.2 Эрсдэлийн удирдлагын хэлтсийн үйл ажиллагааны журам;
15.2.3 Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн журам;
15.2.4 Үнэ тариф тооцох үлгэрчилсэн заавар;
15.2.5 Андеррайтингийн гарын авлага ба үйл ажиллагааны журам;
15.2.6 Нөхөн төлбөрийн тайлангийн загвар, холбогдох гарын авлага ба үйл ажиллагааны журам;
15.2.7 Давхар даатгалын гарын авлага ба үйл ажиллагааны журам;
15.2.8 Онцгой нөхцөл байдлын үед авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө;
15.3 Дотоод аудит нь хараат бус байдлаар компанийн бүх л түвшинд эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын үйл ажиллагаа явуулж, ТУЗ-д тайлагнах үндсэн үүрэгтэй.
15.3.1 Компанийн засаглалын үйл явцыг үнэлж, сайжруулах зөвлөмж өгөх;
15.3.2 Эрсдэлийн удирдлагын үйл явцын үр нөлөөтэй байдлыг үнэлэх, баталгаажуулах;
15.3.3 Дотоод хяналтын системийн үр нөлөөтэй ба үр ашигтай байдалд үнэлгээ хийх, тэдгээрийн байнгын сайжруулалтанд дэмжлэг үзүүлэх, баталгаа гаргах;
15.3.4 Санхүүгийн үйл ажиллагаа нь нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцсэн, мөрдөж буй заавар, журмын дагуу үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэхийг үнэлэх, сайжруулах, зөвлөмжийг өгөх;
15.3.5 Даатгалын бүх түвшний удирдлага, ажилтнуудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийх;
15.3.6 Даатгалын үндсэн эрсдэлүүдэд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний хэрэгжилт болон үр дүнд шалгалт хийх;
15.3.7 ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагад хүргүүлж буй эрсдэлийн тайлан, мэдээллийн үнэн зөв байдалд шалгалт хийх;
15.4 Гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-с баталсан эрсдэлийн бодлого, хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хүрээнд энэхүү бодлогод нийцсэн эрсдэлийн удирдлагыг компанийн хэмжээнд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй.
15.4.1 Даатгалын стратеги, зорилтуудыг боловсруулахдаа тэдгээрээс үүсч болзошгүй эрсдэлүүдийг авч үзэх;



15.4.2 Даатгалын хэмжээнд эрсдэлийн хүчтэй соёлыг төлөвшүүлж, эрсдэлийн удирдлагад манлайлах үлгэр дууриалал үзүүлэх;

15.4.3 Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа, түүний хяналт ба дахин шалгалтыг эрсдэлийн удирдлагын бодлого, холбогдох журмын дагуу хэрэгжүүлэх;

15.4.4 Даатгалын үндсэн эрсдэлүүдийг удирдаж байгаа эрсдэл хариуцагчийн авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих;

15.4.5 Эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахад шаардлагатай нөөц бололцоогоор хангах;

15.4.6 Эрсдэлийн удирдлагын үр нөлөөг даатгалын ажилтнууд, харилцагчид, харилцагч байгууллагуудад таниулах;

15.4.7 Эрсдэлийн талаар мэдээллийг солилцох, мэдээллийн тогтмол урсгалыг бусад удирдлагууд болон ажилтнуудад үүсгэх;

15.4.8 Идэвх санаачлагатай сайн эрсдэлийн удирдлагыг сайшааж урамшуулахын зэрэгцээ сул эрсдэлийн удирдлагын гүйцэтгэлд сахилга, шийтгэлийн арга хэмжээ авдаг байх;

15.4.9 Ажилтнууд өөрсдийн ажлын үүргийн дагуу эрсдэлийн удирдлагад хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг олгох сургалт нөөцөөр тогтмол хангах, тэднээс өндөр гүйцэтгэлтэй үр дүнг хүлээх;

15.5 Эрсдэлийн удирдлагын захирал нь даатгалын үндсэн зорилтуудыг дэмжсэн үр дүнтэй эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах болон хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих үндсэн үүрэгтэй.

15.5.1 ТУЗ, Удирдлагын хороо болон гүйцэтгэх удирдлагад даатгалын эрсдэлийн тайлан, мэдээг хүргүүлэх, ТУЗ-ийн үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

15.5.2 Даатгалын удирдлагуудын үйл ажиллагаа болон шийдвэр гаргалтад эрсдэлийн удирдлагыг нийцүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, үндсэн эрсдэлүүдийн талаар хэлэлцүүлэх;

15.5.3 Даатгалын эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хяналт тавих;

15.5.4 Харъяа, шууд хамаарах эрсдэлийн удирдлагын нэгжүүдийн оновчтой бүтцийг бий болгож хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааны болон ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэг туршлагыг сайжруулж, хяналт тавих;

15.5.5 Даатгалын эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны тасралтгүй сайжруулалтыг хангах;

15.6 Эрсдэлийн удирдлагатай шууд хамаарал бүхий бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, андеррайтинг, нөхөн төлбөр, давхар даатгал гэсэн нэгжүүд нь эрсдэлийн удирдлагынхаа үйл ажиллагааны хэрэгжүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх, үр дүнтэй эрсдэлийн удирдлагыг дэмжсэн бодлого, журам, арга аргачлал, заавар зөвлөмжөөр хангах үндсэн үүрэгтэй. Үүнд:

15.6.1 Эрсдэлийн удирдлагатай шууд хамаарал бүхий нэгжүүдийн бодлого, журам, арга аргачлалыг боловсруулж, нэвтрүүлэх;

15.6.2 Ажилтнууд болон удирдлагуудыг эрсдэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, заавар зөвлөмжөөр хангах;

15.6.3 Өөрсдийн нэгжүүдийн бодлого, журам, арга аргачлалын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

15.6.4 Эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүнтэй болон үр ашигтай байдлыг давтамжтай дахин хянах;

15.6.5 Гүйцэтгэх удирдлага болон холбогдох хороодод эрсдэлийн тайлан, мэдээллүүдийг тогтмол хүргүүлэх;

15.7 Ажилтнууд нь өөрсдийн үйл ажиллагааны хүрээнд учирч болзошгүй бүхий л эрсдэлийг удирдаж, холбогдох хяналтуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхээ үндсэн үүрэгтэй байна.

15.7.1 Эрсдэлийн удирдлагад хүлээх өөрийн үүрэг хариуцлагыг ухамсарлан ойлгон хийж гүйцэтгэх;

15.7.2 Шийдвэр гаргалт бүрд эрсдэлийн тооцоог авч үзэх;

15.7.3 Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тохиолдож болох эрсдэлүүдэд эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

- АГУЛА ДААТГАЛ -